

QUY CHẾ CUỘC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
(Hợp đồng số 03/2025/HDDVDGTS ngày 27/02/2025)

Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản ngày 17 tháng 11 năm 2016;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Luật số 37/2024/QH15 ngày 27 tháng 6 năm 2024 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản;

Căn cứ Nghị định số 151/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 114/2024/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 172/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 37/2024/QH15;

Thực hiện Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 03/2025/HDDVDGTS ngày 27 tháng 02 năm 2025 giữa Trường Trung học phổ thông Tầm Vu với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang;

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang ban hành Quy chế cuộc đấu giá tài sản, cụ thể như sau:

Điều 1. Tài sản đấu giá

1. Tên tài sản, nơi có tài sản: Cho thuê 04 phòng dạy học có diện tích 64m²/phòng và 01 phòng làm việc có diện tích 64m² thuộc Khu B nằm trong khuôn viên của Trường THPT Tầm Vu; địa chỉ: Ấp Thị Tứ, thị trấn Rạch Gòi, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang. Kết cấu: Móng, khung cột bê tông cốt thép, vách xây tường, nền gạch men, trần laphong, cửa đi và cửa sổ bằng sắt gắn kính; trang thiết bị kèm theo phòng: Bàn ghế, bóng đèn, quạt trần, quạt treo tường (chưa bao gồm chi phí điện); thời gian sử dụng: Thứ 7 và chủ nhật hàng

tuần (từ 6h đến 17h). Hiện trạng: Tại thời điểm thẩm định tài sản đang sử dụng bình thường.

2. Tình trạng pháp lý của tài sản: Tài sản đấu giá để thực hiện Đề án số 01/ĐA-THPTTV ngày 30 tháng 9 năm 2024 của Trường Trung học phổ thông Tầm Vu về việc sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê được Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang phê duyệt tại Công văn số 1425/UBND-NCTH ngày 08/10/2024.

3. Đặc điểm chi tiết, hiện trạng tài sản: Đặc điểm chi tiết được thể hiện tại các hồ sơ do Trường Trung học phổ thông Tầm Vu cung cấp được thể hiện tại: Đề án số 01/ĐA-THPTTV ngày 30 tháng 9 năm 2024 của Trường Trung học phổ thông Tầm Vu về việc sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê; Chứng thư thẩm định giá số 039/2024/830/CT ngày 27 tháng 11 năm 2024 của Công ty Cổ phần Thẩm định Giám định Cửu Long.

Điều 2. Giá khởi điểm, thời gian thuê

1. Giá khởi điểm:

- Cho thuê 04 phòng dạy học: **361.680.000 đồng/5 năm.**

- Cho thuê 01 phòng làm việc: **90.420.000 đồng/5 năm.**

* **Tổng giá khởi điểm: 452.100.000 đồng/5 năm** (Bốn trăm năm mươi hai triệu một trăm ngàn đồng). Giá cho thuê từ năm thứ 2 trở đi tăng 3% so với đơn giá thuê liên kế năm trước.

Giá khởi điểm chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí có liên quan. Người trúng đấu giá tài sản đấu giá có nghĩa vụ nộp các loại thuế, phí, lệ phí theo quy định pháp luật.

2. Thời hạn cho thuê: 05 năm (một năm là 12 tháng).

Điều 3. Thời gian, địa điểm xem tài sản, bán hồ sơ mời tham gia đấu giá; tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá; tiền bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiền đặt trước, bước giá

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ 07 giờ 30 phút ngày 17/3/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 19/3/2025 (trong giờ hành chính) tại Trường Trung học phổ thông Tầm Vu (Địa chỉ: Ấp Thị Tứ, thị trấn Rạch Gòi, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang).

2. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá: Từ 07 giờ 30 phút ngày 07/3/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 24/3/2025 (trong giờ hành chính) tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang; Số 02, đường Ngô Quyền, khu vực 4, phường V, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang; Điện thoại: 02932 218345.

3. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ 07 giờ 30 phút ngày 07/3/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 24/3/2025 (trong giờ hành chính) tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang; Số 02, đường Ngô Quyền, khu vực 4, phường V, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang; Điện thoại: 02932 218345.

4. Tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiền đặt trước; thời gian, địa điểm nộp tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiền đặt trước

a) Tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá: **200.000 đồng/hồ sơ.**

b) Thời gian, địa điểm nộp tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá:

- Nộp tiền mua hồ sơ từ 07 giờ 30 phút ngày 07/3/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 24/3/2025 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm nộp tiền: Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang; Số 02, đường Ngô Quyền, khu vực 4, phường V, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang hoặc chuyển khoản vào tài khoản số **8620009713** tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Hậu Giang.

c) Tiền đặt trước: **90.000.000 đồng/01 hồ sơ.**

d) Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước:

- Thời gian: Từ 07 giờ 30 phút ngày 07/3/2025 đến 16 giờ 30 phút ngày 24/3/2025 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm: Người tham gia đấu giá nộp khoản tiền đặt trước vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang; số tài khoản: 7370281285 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Hậu Giang.

** Các yêu cầu đối với việc nộp tiền đặt trước:*

- Khi nộp tiền đặt trước để tham gia đấu giá, người tham gia đấu giá phải ghi rõ tên cá nhân/tổ chức tham gia đấu giá, tên tài sản đấu giá trên giấy nộp tiền.

- Trường hợp trả lại tiền đặt trước theo quy định tại khoản 3 Điều 2 Quy chế này được thực hiện như sau:

+ Nếu người tham gia đấu giá lựa chọn nhận tiền đặt trước bằng chuyển khoản: Trung tâm thực hiện chuyển trả theo số tài khoản đăng ký trên Phiếu đăng ký đấu giá của người tham gia (phí chuyển khoản do người tham gia đấu giá chịu).

+ Nếu người tham gia đấu giá lựa chọn nhận tiền đặt trước bằng tiền mặt: Việc hoàn trả tiền đặt trước được thực hiện tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Hậu Giang.

Lưu ý: Trường hợp người đăng ký tham gia đấu giá không trực tiếp nộp tiền đặt trước mà ủy quyền cho người khác nộp thay (phải có văn bản ủy quyền hợp pháp) thì trên giấy nộp tiền ghi tên người được ủy quyền nhưng phần nội dung ghi trên giấy nộp tiền phải ghi rõ họ tên người đăng ký tham gia đấu giá. Khi trả tiền đặt trước, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang sẽ trả tiền dựa trên danh sách người đăng ký tham gia đấu giá. Khi đến ngân hàng nhận lại tiền đặt trước, người đăng ký tham gia đấu giá mang theo giấy nộp tiền, căn cước công dân (bản chính) để đối chiếu.

** Nội dung nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá ghi rõ như sau:*

Họ và tên người tham gia đấu giá, Nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá + tên tài sản (VD: Nguyễn Văn A nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá tài sản...).

đ) Xử lý tiền đặt trước: Sau khi cuộc đấu giá kết thúc, tiền đặt trước được xử lý như sau:

- Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước và tiền lãi (nếu có) được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc thực hiện nghĩa vụ mua tài sản đấu giá sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang có trách nhiệm chuyển tiền đặt cọc cho Trường Trung học phổ thông Tầm Vu trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá hoặc trong thời hạn khác theo thỏa thuận, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang có trách nhiệm trả lại khoản tiền đặt trước và thanh toán tiền lãi (nếu có) cho người tham gia đấu giá từ chối tham gia đấu giá quy định tại khoản 3 Điều 39 Luật Đấu giá tài sản, được sửa đổi, bổ sung tại Luật Đấu giá tài sản năm 2024, người tham gia đấu giá đã nộp tiền đặt trước nhưng không đáp ứng yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá theo thông báo của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang hoặc người tham gia đấu giá không trúng đấu giá, trừ trường hợp quy định tại khoản 6 Điều 39 Luật Đấu giá tài sản, được sửa đổi, bổ sung tại Luật Đấu giá tài sản năm 2024.

- Việc xử lý tiền đặt cọc được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

- Tiền lãi nêu trên (nếu có) được tính theo lãi suất do Ngân hàng Nhà nước quy định.

5. Bước giá: 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng). Việc áp dụng bước giá tại các vòng đấu giá được xác định là mức chênh lệch tối thiểu.

Điều 4. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

1. Thời gian: Từ 07 giờ 30 phút ngày 07/3/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 24/3/2025 (trong giờ hành chính).

2. Địa điểm: Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang; Số 02, đường Ngô Quyền, khu vực 4, phường V, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang; Điện thoại: 02932 218345.

3. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá

- Cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện theo quy định của Luật Đấu giá tài sản và các quy định pháp luật khác có liên quan được đăng ký tham gia đấu giá, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Luật Đấu giá tài sản năm 2024.

- Người tham gia phiên đấu giá phải đúng tên người đăng ký đấu giá. Trường hợp ủy quyền cho người khác thì phải có văn bản ủy quyền đúng quy định pháp luật. Nếu là cá nhân thì văn bản ủy quyền phải được cơ quan có thẩm quyền xác nhận (UBND xã, phường, thị trấn hoặc công chứng).

4. Hồ sơ mời tham gia đấu giá

Hồ sơ mời tham gia đấu giá bao gồm:

- Phiếu đăng ký tham gia đấu giá;
- Quy chế cuộc đấu giá;
- Phiếu trả giá;
- Phong bì đựng phiếu trả giá;
- Tài liệu liên quan đến tài sản đấu giá.

5. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá

a) Đối với cá nhân

- Phiếu đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ (theo mẫu có trong hồ sơ mời tham gia đấu giá), phải ghi đầy đủ các thông tin có trong phiếu đăng ký, không được tẩy, xóa phiếu, đổi phiếu đăng ký tham gia đấu giá.

- Căn cước công dân (*bản photo có bản gốc để đối chiếu hoặc công chứng trong thời hạn dưới 6 tháng*).

b) Đối với tổ chức

- Phiếu đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ (theo mẫu có trong hồ sơ mời tham gia đấu giá), phải ghi đầy đủ các thông tin có trong phiếu đăng ký, không được tẩy, xóa phiếu, đổi phiếu đăng ký tham gia đấu giá.

- Người làm thủ tục đăng ký đấu giá phải là người đứng đầu tổ chức, trường hợp ủy quyền đăng ký tham gia đấu giá thì phải có giấy ủy quyền (bản chính);
- Đối với doanh nghiệp phải có Giấy đăng ký kinh doanh (*bản photo có bản gốc để đối chiếu hoặc chứng thực trong thời hạn dưới 6 tháng*).
- Căn cước công dân của người đại diện đăng ký đấu giá (*bản photo có bản gốc để đối chiếu hoặc chứng thực trong thời hạn dưới 6 tháng*).

Điều 5. Người không được đăng ký tham gia đấu giá

Người không được tham gia đấu giá theo quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Luật Đấu giá tài sản năm 2024, cụ thể như sau:

- Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;
- Người làm việc trong tổ chức hành nghề đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành phiên đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;
- Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật;
- Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại điểm c khoản này;
- Nhận ủy quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá khác đối với tài sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó; nhận ủy quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản;
- Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;
- Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;.
- Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó.

Điều 6. Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá

1. Thời gian: 09 giờ 30 phút ngày 27/3/2025 (Thứ năm).

2. Địa điểm: Tại Trường Trung học phổ thông Tầm Vu (*Địa chỉ: Ấp Thị Tứ, thị trấn Rạch Gòi, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang*).

Điều 7. Nguyên tắc đấu giá; hình thức, phương thức đấu giá; điều kiện tổ chức phiên đấu giá

1. Nguyên tắc đấu giá: Việc đấu giá được thực hiện theo nguyên tắc độc lập, trung thực, công khai, minh bạch, công bằng, khách quan, tuân thủ quy định của pháp luật.

2. Hình thức, phương thức đấu giá

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.
- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

3. Điều kiện tổ chức phiên đấu giá: Phiên đấu giá chỉ được mở khi có từ hai người đăng ký tham gia đấu giá trở lên.

Điều 8. Quy định đối với phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ; cách ghi phiếu trả giá, thời hạn nộp phiếu trả giá, trình tự, thủ tục niêm phong, mở niêm phong thùng phiếu

1. Phiếu trả giá hợp lệ: Phiếu do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản phát hành; phiếu đã ghi đầy đủ thông tin của người tham gia trả giá; số tiền trả giá bằng số và số tiền bằng chữ trùng khớp với nhau; số tiền ghi trên phiếu phải là tiền Việt Nam đồng; ký và ghi rõ họ tên của người trả giá (nếu đáp ứng tất cả các nội dung của phiếu trả giá hợp lệ thì Phiếu được xem là hợp lệ).

2. Phiếu trả giá không hợp lệ: Phiếu không do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản phát hành; phiếu không ghi đầy đủ thông tin của người tham gia trả giá, số tiền trả giá bằng số và số tiền bằng chữ không trùng khớp với nhau; số tiền ghi trên phiếu không phải là tiền Việt Nam đồng; không ký và ghi rõ họ tên của người trả giá (nếu không đáp ứng ít nhất một nội dung không hợp lệ thì Phiếu được xem là không hợp lệ).

*** Lưu ý:**

- Trường hợp phiếu ghi thiếu thông tin, ghi sai thông tin hoặc phiếu bị tẩy, sửa, gạch, xóa, rách: Do Đấu giá viên điều hành phiên đấu giá xem xét, quyết định phiếu hợp lệ hoặc quyết định phiếu không hợp lệ.

- Trường hợp có phiếu trả giá không hợp lệ thì không được xét trúng đấu giá nhưng được nhận lại tiền đặt trước theo quy định.

- Mỗi người tham gia đấu giá chỉ được trả giá 01 lần (01 phiếu trả giá) cho tài sản đấu giá.

3. Cách ghi phiếu trả giá

- Người tham gia đấu giá được nhận phiếu trả giá, điền đầy đủ các thông tin vào dòng để trống trong phiếu trả giá và ký, ghi rõ họ tên. Giá trả trong phiếu trả giá phải bằng hoặc cao hơn giá khởi điểm tối thiểu là 01 bước giá.

- Phiếu trả giá của người tham gia đấu giá phải được cho vào phong bì dán kín, có chữ ký của người trả giá tại các mép của phong bì đựng phiếu. Ngoài phong bì đựng phiếu trả giá phải ghi họ tên, tài sản tham gia đấu giá. Phiếu trả giá được nộp cho tổ chức hành nghề đấu giá tài sản để bỏ vào thùng phiếu. Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang không chấp nhận việc điều chỉnh, thay đổi phiếu trả giá đã nộp cho Trung tâm.

4. Thời hạn nộp phiếu trả giá

- Từ 07 giờ 30 phút ngày 07/3/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 24/3/2025 (trong giờ hành chính) tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang.

*** Lưu ý:**

- Khi nộp phiếu trả giá, người tham gia đấu giá ký xác nhận mốc thời gian đã nộp, sau đó Trung tâm cấp giấy biên nhận đã nộp phiếu trả giá cho người nộp phiếu trả giá.

- Trường hợp người tham gia đấu giá đã nộp hồ sơ tham gia đấu giá và đã nộp phiếu trả giá cho Trung tâm nhưng không nộp tiền đặt trước hoặc đã nộp hồ sơ tham gia đấu giá và đã nộp tiền đặt trước cho Trung tâm nhưng không nộp phiếu trả giá hoặc nộp đầy đủ phiếu trả giá và tiền đặt trước cho Trung tâm nhưng không đúng thời gian quy định tại Quy chế này thì không đảm bảo điều kiện để được tham dự phiên đấu giá và hồ sơ được xem là không hợp lệ.

5. Trình tự, thủ tục niêm phong, mở niêm phong thùng phiếu

- Niêm phong thùng phiếu: Thùng phiếu phải được niêm phong ngay khi hết thời hạn nhận phiếu. Việc niêm phong thùng phiếu do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang thực hiện có sự tham gia của đại diện lãnh đạo Trung tâm và cán bộ tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá và được lập thành biên bản.

- Mở niêm phong thùng phiếu: Đấu giá viên điều hành phiên đấu giá mời 01 đại diện của người có tài sản và 01 người tham gia đấu giá giám sát về sự nguyên vẹn của thùng phiếu. Nếu không còn ý kiến nào khác về kết quả giám sát thì đấu giá viên tiến hành bóc niêm phong của thùng phiếu. Việc mở niêm phong được lập thành biên bản.

Điều 9. Thủ tục vào phòng đấu giá; Nội quy phiên đấu giá

1. Thủ tục vào Phòng đấu giá

- Mỗi cá nhân, tổ chức tham gia đấu giá chỉ được 01 người tham dự trong Phòng đấu giá.
- Người tham gia đấu giá phải xuất trình Căn cước công dân, Giấy ủy quyền hợp pháp (nếu có).

2. Nội quy phiên đấu giá

- Người tham dự phiên đấu giá phải ngồi đúng vị trí quy định dưới sự hướng dẫn của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang.
- Người tham dự phiên đấu giá không được tự ý rời khỏi vị trí quy định khi chưa được sự đồng ý của Người điều hành phiên đấu giá; không gây mất trật tự trong Phòng đấu giá.
- Người tham dự phiên đấu giá không được sử dụng điện thoại và các phương tiện thông tin khác trong phòng đấu giá.
- Người tham dự phiên đấu giá không được ghi âm, ghi hình trong Phòng đấu giá.

Điều 10. Trình tự, thủ tục điều hành phiên đấu giá

1. Trình tự, thủ tục điều hành phiên đấu giá

- Tại buổi công bố giá đã trả của người tham gia đấu giá, Đấu giá viên điều hành phiên đấu giá giới thiệu bản thân, người giúp việc; công bố danh sách người tham gia đấu giá và điểm danh để xác định người tham gia đấu giá; đọc Quy chế cuộc đấu giá; giới thiệu từng tài sản đấu giá, nhắc lại mức giá khởi điểm; phát số cho người tham gia đấu giá.
- Đấu giá viên điều hành phiên đấu giá nhắc lại yêu cầu đối với phiếu trả giá hợp lệ, phiếu trả giá không hợp lệ.
- Đấu giá viên mời người có tài sản đấu giá và ít nhất một người tham gia đấu giá giám sát về sự nguyên vẹn của thùng phiếu và tiến hành bóc niêm phong của thùng phiếu;
- Đấu giá viên mời người có tài sản đấu giá và ít nhất một người tham gia đấu giá giám sát sự nguyên vẹn của từng phong bì đựng phiếu trả giá;
- Đấu giá viên tiến hành bóc từng phong bì đựng phiếu trả giá, trừ phong bì đựng phiếu trả giá của người không tham gia buổi công bố giá, công bố số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ, công bố giá trả của từng phiếu trả giá, giá trả cao nhất với sự giám sát của người có tài sản đấu giá và ít nhất một người tham gia đấu giá;

- Công bố người có phiếu trả giá cao nhất là người trúng đấu giá.

- Trường hợp có từ hai người trở lên cùng trả giá cao nhất thì ngay sau khi công bố các phiếu trả giá cao nhất đối với tài sản đó, đấu giá viên tổ chức đấu giá tiếp giữa những người cùng trả giá cao nhất để chọn ra người trúng đấu giá. Đấu giá viên quyết định hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói hoặc đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp. Nếu trong số những người có giá trả cao nhất có người tiếp tục trả giá thì đấu giá viên tổ chức cho người đó trả giá; đấu giá viên công bố người đó là người trúng đấu giá nếu người đó có giá trả cao hơn. Nếu tất cả người có giá trả cao nhất không đồng ý đấu giá tiếp thì đấu giá viên tổ chức bốc thăm để chọn ra người trúng đấu giá.

2. Rút lại giá đã trả: Tại buổi công bố giá đã trả của người tham gia đấu giá trong trường hợp đấu giá theo hình thức bỏ phiếu gián tiếp, nếu người đã trả giá cao nhất rút lại giá đã trả trước khi đấu giá viên công bố người trúng đấu giá thì phiên đấu giá vẫn tiếp tục và bắt đầu từ giá của người trả giá liền kề. Đấu giá viên quyết định hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói hoặc đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp. Người rút lại giá đã trả bị truất quyền tham dự phiên đấu giá.

3. Từ chối kết quả trúng đấu giá: Sau khi đấu giá viên điều hành phiên đấu giá đã công bố người trúng đấu giá mà tại phiên đấu giá người này từ chối kết quả trúng đấu giá thì người trả giá liền kề là người trúng đấu giá, nếu giá liền kề đó cộng với khoản tiền đặt trước ít nhất bằng giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá và người trả giá liền kề chấp nhận mua tài sản đấu giá.

Trường hợp giá liền kề cộng với khoản tiền đặt trước nhỏ hơn giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá hoặc người trả giá liền kề không chấp nhận mua tài sản đấu giá thì cuộc đấu giá không thành.

Điều 11. Các trường hợp bị truất quyền tham gia đấu giá; các trường hợp không được nhận lại tiền đặt trước

1. Các trường hợp bị truất quyền tham dự phiên đấu giá

a) Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham dự phiên đấu giá;

b) Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để dim giá, nâng giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

c) Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá;

d) Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

đ) Nhận ủy quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá khác đối với tài sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó; nhận ủy quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản;

e) Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;

g) Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;

h) Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.

2. Các trường hợp không được nhận lại tiền đặt trước:

a) Đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham gia phiên đấu giá, buổi công bố giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng;

b) Bị tước quyền tham gia đấu giá do có hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều 9 của Luật Đấu giá tài sản, được sửa đổi, bổ sung năm 2024;

c) Từ chối ký biên bản đấu giá theo quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật Đấu giá tài sản, được sửa đổi, bổ sung năm 2024;

d) Rút lại giá đã trả hoặc giá đã chấp nhận theo quy định tại Điều 50 của Luật Đấu giá tài sản, được sửa đổi, bổ sung năm 2024;

đ) Từ chối kết quả trúng đấu giá theo quy định tại Điều 51 của Luật đấu giá tài sản, được sửa đổi, bổ sung năm 2024.

Điều 12. Hợp đồng thuê tài sản đấu giá

1. Người trúng đấu giá được coi như chấp nhận giao kết hợp đồng thuê tài sản đấu giá kể từ thời điểm đấu giá viên công bố người trúng đấu giá, trừ trường hợp người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật Đấu giá tài sản, được sửa đổi, bổ sung năm 2024 hoặc từ chối kết quả trúng đấu giá quy định tại Điều 51 của Luật Đấu giá tài sản, được sửa đổi, bổ sung năm 2024. Kể từ thời điểm này, quyền và nghĩa vụ của các bên được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Kết quả đấu giá tài sản là căn cứ để các bên ký kết hợp đồng thuê tài sản đấu giá.

3. Hợp đồng thuê tài sản đấu giá được ký kết giữa người có tài sản đấu giá người người trúng đấu giá.

4. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được kết quả đấu giá tài sản do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang chuyển, Trường THPT Tầm Vu thực hiện ký Hợp đồng cho thuê tài sản đấu giá với người trúng đấu giá. Hợp đồng cho thuê tài sản đấu giá được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự. Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá phải được gửi cho chủ tài khoản tạm giữ quy định tại khoản 1 Điều 36 Nghị định này 114/2024/NĐ-CP ngày 15/9/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

5. Trường hợp đã ký Hợp đồng thuê tài sản hoặc thanh toán tiền thuê tài sản nhưng sau đó người thuê tài sản không thuê nữa thì được xử lý theo Hợp đồng ký kết và pháp luật về dân sự.

Điều 13. Thời hạn, phương thức thanh toán, hủy bỏ Hợp đồng cho thuê tài sản đấu giá, bàn giao tài sản cho thuê

1. Thời hạn, phương thức thanh toán

a) Thời hạn thanh toán:

- Đối với khoản tiền đặt trước của người trúng đấu giá: Trong vòng 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá thì Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang sẽ chuyển tiền đặt trước (tiền đặt cọc) và tiền lãi (nếu có) cho Trường Trung học phổ thông Tầm Vu theo quy định, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Số tiền đặt cọc này Trường THPT Tầm Vu sẽ hoàn lại cho người trúng đấu giá sau khi kết thúc hợp đồng cho thuê tài sản hoặc trừ vào tiền thuê phải nộp của năm cuối cùng trong thời gian thuê, trừ trường hợp bị tịch thu tiền đặt cọc do hủy bỏ Hợp đồng cho thuê tài sản.

- Đối với số tiền trúng đấu giá còn lại: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày ký Hợp đồng thuê tài sản đấu giá, người trúng đấu giá có trách nhiệm thanh toán tiền mua tài sản cho Trường THPT Tầm Vu theo quy định. Việc nộp tiền thuê tài sản được thực hiện 01 lần/năm. Từ năm thứ hai trở đi, người thuê tài sản nộp tiền thuê hằng năm từ ngày 01 đến ngày 10 của năm cho Trường THPT Tầm Vu theo quy định tại Hợp đồng thuê tài sản và pháp luật có liên quan.

b) Phương thức thanh toán: Người mua được tài sản chuyển tiền/nộp tiền vào tài khoản của Trường Trung học phổ thông Tầm Vu theo quy định tại Hợp đồng thuê tài sản.

2. Hủy bỏ Hợp đồng cho thuê tài sản đấu giá

Trường hợp quá thời hạn quy định mà người trúng đấu giá chưa thanh toán đủ số tiền thuê tài sản thì Trường THPT Tầm Vu thực hiện hủy bỏ Hợp đồng đã

ký kết và người trúng đấu giá không được nhận lại số tiền tương ứng với khoản tiền đặt cọc.

3. Thời hạn, địa điểm, phương thức bàn giao tài sản và giấy tờ kèm theo

a) Thời hạn: Trong thời hạn không quá 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày người trúng đấu giá hoàn thành việc thanh toán tiền thuê tài sản của năm đầu tiên theo Hợp đồng thuê tài sản đấu giá, người trúng đấu giá tài sản sẽ được Trường THPT Tầm Vu tổ chức bàn giao tài sản cho thuê và các giấy tờ có liên quan đến tài sản trúng đấu giá (nếu có).

b) Địa điểm: Tại Trường Trung học phổ thông Tầm Vu (*Địa chỉ: Ấp Thị Tứ, thị trấn Rạch Gò, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang*).

c) Phương thức bàn giao tài sản: Trường Trung học phổ thông Tầm Vu giao trực tiếp tài sản trúng đấu giá và hồ sơ pháp lý của tài sản (nếu có) cho người trúng đấu giá tài sản, có lập biên bản giao nhận tài sản đấu giá.

Điều 14. Quyền và nghĩa vụ của người trúng đấu giá

1. Quyền của người trúng đấu giá

- a) Yêu cầu người có tài sản đấu giá ký hợp đồng thuê tài sản đấu giá;
- b) Được nhận tài sản đấu giá, có quyền sở hữu, sử dụng đối với tài sản đấu giá theo quy định pháp luật;
- c) Các quyền khác theo thỏa thuận tại Hợp đồng thuê tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật.

2. Nghĩa vụ của người trúng đấu giá

- a) Ký biên bản đấu giá, ký hợp đồng thuê tài sản đấu giá;
- b) Thanh toán đủ tiền, đúng thời gian quy định theo quy định trong hợp đồng thuê tài sản đấu giá;
- c) Tự chi trả toàn bộ các khoản thuế, phí, lệ phí, chi phí phát sinh đến tài sản;
- d) Các nghĩa vụ khác thỏa thuận tại Hợp đồng thuê tài sản đấu giá và theo quy định của pháp luật.

Điều 15. Các quy định khác

1. Trường hợp có những nội dung, sự kiện phát sinh ngoài quy định của Quy chế này thì áp dụng các quy định pháp luật về đấu giá tài sản và các quy định pháp luật có liên quan. Những sự kiện, tình huống không có trong quy định sẽ do người điều hành phiên đấu giá quyết định.

2. Đấu giá viên, thành viên giúp việc phiên đấu giá, viên chức Trung tâm phối hợp với các bên liên quan hướng dẫn cho khách hàng thực hiện các quy định của Quy chế này.

3. Trách nhiệm về tài sản đấu giá: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang không chịu trách nhiệm về giá trị, chất lượng của tài sản đấu giá, trường hợp không thông báo đầy đủ, chính xác cho người tham gia đấu giá những thông tin cần thiết có liên quan đến giá trị, chất lượng của tài sản đấu giá theo Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản.

Điều 16. Các hành vi bị nghiêm cấm trong quá trình tổ chức đấu giá đối với người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, cá nhân, tổ chức khác

1. Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham dự phiên đấu giá;

2. Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để dim giá, nâng giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

3. Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá;

4. Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

5. Nhận ủy quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá khác đối với tài sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó; nhận ủy quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản;

6. Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;

7. Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;

8. Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.

Điều 17. Tổ chức thực hiện

1. Những nội dung phát sinh ngoài Quy chế này thì được thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản và pháp luật khác có liên quan.

2. Quy chế này được niêm yết công khai tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang, nơi tổ chức phiên đấu giá và thông báo công khai trên Cổng Đấu giá tài sản quốc gia và cung cấp cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá.

3. Đấu giá viên, viên chức thuộc Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang; người có tài sản đấu giá; người tham gia đấu giá; người trúng đấu giá; cá nhân, tổ chức liên quan có trách nhiệm thực hiện đúng Quy chế này.

4. Quy chế có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Những nội dung khác có liên quan khác không quy định tại Quy chế này được thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản, các văn bản hướng dẫn thi hành và theo quy định của pháp luật liên quan./.

Nơi nhận:

- Trường Trung học phổ thông Tầm Vu;
- Niêm yết công khai;
- Cổng đấu giá tài sản quốc gia;
- Người đăng ký tham gia đấu giá;
- Lưu: HS.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Thanh Hiền